

TERJEMAH MAKALAH
DR. ISMAIL KHALIDI



KAIDAH & DHAWABITH FIQHIYYAH MUAMALAT MALIYAH



Fiqh Muamalat
Kontemporer



Diterjemahkan dan Disusun Oleh :

DEVIN HALIM WIJAYA, B.B.A, AWP
ABDURRAHMAN ZAHIER, B.B.A

Definisi Kaidah Fiqih

Kaidah : sesuatu yang berlaku secara umum atas seluruh sub bagiannya

Kaidah Fiqih : ada beberapa definisi untuk kaidah fiqih :

1. Hukum yang berlaku secara mayoritas bukan keseluruhan atas mayoritas sub bagiannya untuk mengetahui hukum sub bagian tersebut dari kaidah tersebut
2. Asal fiqih yang berlaku secara keseluruhan mencakup hukum-hukum syar'i yang berlaku secara umum dari beberapa bab yang termasuk kedalam sub bagian pembahasannya

Definisi Dhabith Fiqih

Definisi Dhabith Fiqih : hukum fiqih yang berlaku secara keseluruhan yang berlaku atas beberapa cabang dari 1 bab

Perbedaan antara Dhabith dan Kaidah Fiqih

- Kaidah fiqih berlaku atas banyak bab fiqih secara keseluruhan.
- Dhabith fiqih berlaku atas 1 bab fiqih atau beberapa bab fiqih yang berdekatan.

Contoh :

1. المشقة تجلب التيسير. (*Kesulitan Membolehkan Keringanan*)

Ibarat diatas adalah kaidah karena berlaku dalam banyak sekali bab fiqih.

2. ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه. (*Barang Yang Tidak Boleh Dijadikan Objek Akad Salam Maka Tidak Boleh Dihutangkan*)

Ibarat diatas adalah dhabith karena hanya mencakup bab qardh (hutang piutang).

Dhabith dan Kaidah Fiqih yang Memiliki Hubungan Dengan Muamalat Maliyah

Kaidah Umum

1. الأمور بمقاصدها. (*Seluruh Urusan Tergantung Niatnya*)

Ini adalah salah satu kaidah kubra (besar) yang membahas terkait niat dan tujuan. kaidah ini berasal dari hadits.

إنما الأعمال بالنيات (*Sesungguhnya Seluruh Amal Tergantung Niatnya*)

Makna kaidah ini adalah : "hukum sebuah perbuatan tergantung niat pelakunya"

Apakah Kaidah Ini Berlaku Dalam Muamalat Maliyah ?

Para ulama berselisih tentang pengaruh niat dalam suatu transaksi dalam fiqih muamalat menjadi 2 pendapat :

1. Bahwa niat tidak memiliki pengaruh dalam hukum transaksi muamalat, ini adalah pendapat Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Dzahiri
2. Bahwa niat mempengaruhi hukum akad, ini adalah pendapat Madzhab Maliki dan Hanbali.

Pendapat yang kuat dan dipilih dari 2 pendapat ini adalah Pendapat Madzhab Maliki dan Hanbali yaitu niat mempengaruhi hukum transaksi muamalat.

Konsekuensi dari hal ini adalah tidak bolehnya membeli anggur jika diniatkan untuk membuat khamr, sementara diperbolehkan membeli anggur jika diniatkan untuk dimakan seperti biasa.

Penerapan Kaidah Ini dalam Transaksi Muamalat Kontemporer

1. Wadiah Dalam Perbankan : wadiah dalam perbankan tidak ber hukum akad wadiah karena sifat jaminan pengembalian dana didalamnya, maka wadiah perbankan memiliki hukum qardh yang jika diberikan tambahan tertentu maka menjadi riba yang diharamkan.
2. *Bai At-Taqsith* yang dilakukan bank konvensional berdasarkan kesepakatan dengan penjual barang jika terdapat bunga tambahan diluar harga jual maka termasuk hutang dengan riba meskipun dinamakan *Bai At-Taqsith*.
3. *Tawaruq Munadzhm*, yaitu Ketika nasabah membeli barang dari bank dimana bank belum menerima barang Ketika menjualnya kepada nasabah tersebut lalu nasabah mewakili bank untuk menjual Kembali barang tersebut tanpa nasabah menerima barang, maka hal ini diharamkan karena niat kedua pihak hanyalah uang bukan jual beli barang secara hakiki.

2. لا ضرر و لا ضرر (Tidak Berbahaya Dan Tidak Membahayakan)

Salah satu kaidah kubra yang berlaku dalam semua bab fiqih. Dalil kaidah ini adalah hadits Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama Makna kaidah ini adalah segala perbuatan hamba tidak boleh merugikan atau membahayakan baik diri sendiri ataupun orang lain

Kaidah-Kaidah yang Merupakan Turunan Kaidah Ini

1. الضرر يدفع بقدر الإمكان (*Bahaya Harus Dihindari Sebisa Mungkin*)

Contoh : Seseorang yang berhutang boleh dilarang untuk bersafar oleh hakim atas permintaan krediturnya untuk menghindari resiko kabur.

2. الضرر يزال (*Bahaya Harus Dihilangkan*)

Contoh : Adanya Khiyar, larangan monopoli, bolehnya melakukan penetapan harga Ketika terjadi distorsi pasar untuk melindungi hak masyarakat.

3. الضرر لا يزال بمثله (*Bahaya Tidak Dihilangkan Dengan Bahaya Semisalnya*)

4. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. (Bahaya Yang Hanya Mengenai Pribadi Harus Ditanggung Untuk Menghindari Bahaya Yang Mengenai Masyarakat)

5. الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف. (Bahaya Yang Lebih Besar Dihindari Dengan Menanggung Bahaya Yang Lebih Ringan)

6. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. (Meninggalkan Bahaya Lebih Dikedepankan Dari Mendapatkan Manfaat/Maslahat)

Penerapan Kaidah Ini Dalam Fiqih Muamalat

1. larangan *Talaqi Rukban* (mencegat pedagang dari desa yang ingin berjualan dikota lalu membeli barangnya sebelum mereka mencapai pasar kota) sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi ﷺ :

لا تلقوا الركبان

“Jangan mencegat pedagang dari luar kota”

Hal ini dilarang karena mengandung penipuan terhadap pemilik barang dan mendatangkan bahaya bagi para pelaku pasar di kota tersebut yang berbentuk naiknya harga barang tersebut dipasar dan kerugian bagi pelaku pasar yang tidak melakukan *talaqi rukban*.

2. Larangan Monopoli Atas Barang Kebutuhan Pokok

Jika masyarakat membutuhkan suatu barang dan barang tersebut tidak tersedia kecuali pada seorang pedagang maka pedagang tersebut boleh dipaksa untuk menjual barang tersebut untuk melindungi kebutuhan kaum muslimin.

3. Masalah Perubahan Akad Disebabkan Keadaan Yang Tidak Diduga

Contohnya seperti akad proyek pembangunan sebuah Gedung dimana sudah disepakati harganya, namun pihak kontraktor menyodorkan kenaikan harga yang tinggi secara tiba-tiba disebabkan keadaan yang tidak terduga dan tidak bisa diprediksi

Dalam akad seperti ini bisa dilakukan 2 hal:

- a) Perubahan akad dengan pembagian kerugian bagi kedua belah pihak.
- b) Pembatalan akad dengan pemberian kompensasi yang pantas bagi kontraktor dengan mendengarkan pendapat pakar dan konsultan.

4. Bai An-Najasy

5. Bolehnya Melakukan Penetapan Harga Ketika Terjadi Distorsi Pasar Untuk Melindungi Hak Masyarakat

3. اليقين لا يزول بالشك. (Sesuatu Yang Sudah Diyakini Tidak Bisa Dihapus Hukumnya Hanya Dengan Keraguan)

Berkata As-Suyuthi bahwa kaidah ini berlaku dalam semua bab fiqih dan hukum yang memiliki dasar kaidah ini mencapai $\frac{3}{4}$ dari seluruh hukum fiqih. Makna kaidah

ini adalah bahwa sesuatu yang sudah diketahui keadaannya dengan yakin tidak bisa berubah hanya dengan keraguan.

Dasar dalil dari kaidah ini adalah hadits Nabi ﷺ ketika membahas hukum orang yang ragu tentang keabsahan wudhunya apakah ia buang angin atau tidak

إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكَل عليه أخرج منه شيئاً أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً

“Jika salah seorang dari kalian merasakan dalam perutnya sesuatu lalu ia ragu apakah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak maka jangan keluar dari masjid (membatalkan shalatnya) sampai ia mendengar suara atau mencium bau”

Kaidah-Kaidah Yang Merupakan Turunan Dari Kaidah Ini :

1. الأصل بقاء ما كان على ما كان. (Asal Hukum Sesuatu Adalah Seperti Keadaan Sebelumnya)
2. الأصل براءة الذمة. (Asal Hukum Seseorang Adalah Bebas Dzimmahnya /Tanggungannya)
3. الأصل في الأشياء الإباحة. (Maka Asal Hukum Segala Sesuatu Selain Ibadah Adalah Boleh, dan Tidak Keluar Sesuatu Dari Kebolehan Tersebut Kecuali Dengan Dalil Dan Bukan Hanya Dengan Keraguan)
4. الأصل في العقود والشروط الإباحة و الصحة. (Asal Hukum Setiap Akad dan Syarat Adalah Boleh Dan Sah)
5. لا عبرة بدليل في مقابلة التصريح. (Sesuatu yang Berupa Kebiasaan, Adat Ataupun Petunjuk Yang Mengarah Kepada Sesuatu Tidak Memiliki Kekuatan Hukum di depan Pernyataan Yang Jelas)

Penggunaan Kaidah Ini Dalam Fiqih Muamalat :

1. Jika seseorang membeli barang lalu mengklaim adanya cacat dalam barang tersebut dan ingin mengembalikannya sementara para pedagang yang berpengalaman tidak sepakat bahwa hal tersebut adalah cacat maka pembeli tersebut tidak berhak meminta pembatalan akad, karena asal hukum barang tersebut adalah tidak cacat maka tidak berubah menjadi cacat dengan hal yang masih meragukan
2. Jika seseorang yang berhutang mengklaim telah membayar hutangnya, atau pembeli mengklaim telah melunasi harga barangnya, atau penyewa mengklaim telah melunasi biaya sewa, dan kreditur, penjual, atau pemilik barang sewa mengingkari hal itu, maka perkataan kreditur, penjual, atau pemilik barang sewa dikuatkan jika diikuti dengan sumpah, karena kewajiban pihak pertama telah tetap dengan yakin, maka untuk menghilangkannya harus juga dengan sesuatu yang yakin.
3. Jika barang yang dibeli seseorang memiliki cacat, dan pembeli meyakini bahwa cacat tersebut berasal dari penjual dan penjual meyakini bahwa cacat tersebut

terjadi ketika barang sudah diterima pembeli maka perkataan penjual dikuatkan sampai jelas bahwa cacat tersebut berasal dari penjual.

4. *العادة محكمة* (Adat Bisa Menjadi Sumber Hukum)

Kaidah ini adalah salah satu kaidah yang memiliki pengaruh besar dalam fiqh muamalat karena banyak adat dan kebiasaan yang memiliki pengaruh dalam hukum fiqh muamalat. Dalil kaidah ini adalah banyaknya akad yang sudah menjadi kebiasaan sebelum islam lalu disahkan dalam islam seperti *salam, bai al-juzaf*.

Syarat Beramal Dengan Kebiasaan Yang Diperbolehkan :

1. Adat atau kebiasaan tidak boleh menyelisihi nash syariat
2. Adat atau kebiasaan tidak menyelisihi syarat yang telah dituliskan dalam akad, karena syarat lebih kuat dari adat.

Contoh : Jika dalam suatu transaksi ada biaya yang biasanya ditanggung konsumen namun disyaratkan dalam transaksi tersebut bahwa biaya tersebut ditanggung penjual maka biaya tersebut menjadi tanggungan penjual.

Kaidah-Kaidah Yang Menjadi Turunan Dari Kaidah Ini :

1. *استعمال الناس حجة يجب العمل به* (Cara Masyarakat Menggunakan Sesuatu Menjadi Hujjah Yang Harus Diikuti)
2. *إنما تعتبر العادة إذا اطرقت أو غلبت* (Kebiasaan Hanya Diperhitungkan Jika Dilakukan Oleh Semua Atau Mayoritas Masyarakat)
3. *المعروف عرفا كالمشروط شرطاً* (Sesuatu Yang Sudah Diketahui Secara Adat Sama Hukumnya Dengan Sesuatu Yang Dipersyaratkan)
4. *المعروف بين التجار كالمشروط بينهم* (Sesuatu Yang Menjadi Kebiasaan Diantara Pedagang Sama Hukumnya Dengan Sesuatu Yang Mereka Persyaratkan)
5. *التعيين بالعرف كالتعيين بالنص* (Sesuatu Yang Sudah Jelas Secara Adat Sama Hukumnya Dengan Sesuatu Yang Dijelaskan Secara Tertulis/Lisan)

Penggunaan Kaidah Ini Dalam Fiqih Muamalat

1. Upah broker properti jika tidak ditetapkan maka sesuai kebiasaan.
2. Penetapan bahwa pencatatan uang masuk ke dalam rekening nasabah dalam bank termasuk kedalam qabdh hukmi (serah terima secara hukum syariat) mengikuti kebiasaan bank dalam pertukaran uang dengan uang, begitu juga dengan penerima manfaat cek telah memegang cek maka dianggap sebagai qabdh hukmi dalam tukar menukar uang.

3. Bank boleh menambahkan biaya yang biasa ditambahkan oleh para penjual kedalam biaya akad murabahah.

Kaidah Khusus Berkaitan Dengan Akad Muawadhat (Transaksi Tukar Menukar Atau Bisnis)

akad muawadhat mencakup akad jual beli, ijarah, hibah yang disyaratkan kompensasi didalamnya, terdapat 2 kaidah yang sangat penting yang berkaitan dengan akad muawadhat :

1. الأصل في العقود الإباحة. (*Asal Hukum Seluruh Akad Adalah Boleh*)

Kaidah ini bermakna bahwa asal hukum seluruh akad dalam Syariah adalah boleh, maka hanya diharamkan darinya akad-akad yang telah datang dalil dalam Syariah akan keharamannya.

Dalil kaidah ini adalah potongan surat Al Baqarah Ayat 275

وأحل الله البيع

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli”

Penggunaan Kaidah Ini Dalam Fiqih Muamalat

1. Bolehnya *Bai At-Taqsith* (jual beli dengan angsuran) selama tidak terjadi riba seperti disyaratkannya bunga yang terpisah dari harga jual. Dan diperbolehkan menjual barang dengan harga angsuran lebih tinggi dari harga tunai disebabkan kaidah ini.

2. *Murabahah Lil Amir Bi Asy-Syiro*, yaitu ketika lembaga keuangan menjual kepada nasabah suatu barang dengan margin tertentu yang telah ditetapkan dalam janji beli sebelumnya. Hal ini dinamakan murabahah perbankan untuk memisahkannya dari murabahah biasa dimana murabahah perbankan selalu berhubungan dengan penundaan pembayaran dimana hal tersebut tidak selalu terjadi dalam murabahah biasa. Murabahah lil amir bi asy-syiro diperbolehkan atas barang yang sudah masuk dalam kepemilikan bank dan sudah diterima oleh bank. Dalil diperbolehkannya murabahah perbankan adalah keumuman kaidah diatas

3. *Akad muqawalah* (kontrak karya), akad dimana pihak kontraktor melakukan pekerjaan dari suatu pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu sesuai yang tertulis didalam akad. *Akad muqawalah* sendiri bisa terbagi menjadi 2 :

- a) Ketika kontraktor hanya melakukan pekerjaan sementara bahan baku berasal dari pihak yang meminta pekerjaan tersebut, maka akad ini dianggap sebagai ijarah.
- b) Ketika kontraktor melakukan pekerjaan dan menyediakan bahan baku sendiri, maka akad ini termasuk akad istishna.

4. *Istishna*. Yaitu akad atas pemesanan barang yang dijelaskan spesifikasinya yang harus dibuat sebelumnya, maka objek akad istishna haruslah berupa barang yang melalui proses pengolahan yang mengubahnya dari keadaan naturalnya.

Dan terdapat jenis *istishna* kontemporer yang disebut *istishna paralel* yang biasa dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam dengan cara menjalankan 2 akad terpisah :

- a) akad dengan nasabah dimana bank menjadi shani (pembuat barang)
- b) akad dengan produsen dimana bank menjadi mustashni (pemesan barang)

Perbedaan antara *istishna* dan *salam* adalah dalam akad *istishna* diwajibkan adanya proses produksi atau pengolahan dan hal ini tidak disyaratkan dalam *salam*.

5. *Akad Ijarah Muntahiyah Bi At-Tamlik*. Salah satu akad *ijarah* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam dimana LKS menyewakan barang kepada nasabah disertai dengan janji untuk memindahkan kepemilikan objek sewa diakhir masa sewa atau ketika masa sewa masih berjalan. Perpindahan kepemilikan itu sendiri dilakukan dengan satu dari 3 cara :

- a) Janji jual dengan harga rumus (dengan perhitungan tertentu) atau dengan harga hakiki, atau janji jual ditengah sama sewa dengan harga yang senilai dengan akumulasi biaya sewa dalam jangka waktu tersisa atau harga pasar
- b) Janji hibah
- c) Akad hibah yang diikat dengan penyelesaian biaya sewa

6. Akad-Akad Lainnya Seperti :

- a) *Musyarakah Mutanaqishah*
- b) *Musyarakah Muntahiyah Bi At-Tamlik*
- c) *Qabdh Hukmi*
- d) Pasar Modal Syariah

2. الغرر الكثير يفسد العقد دون يسيره. (*Gharar Yang Banyak Merusak Akad Sementara Yang Sedikit Tidak*)

Dalil kaidah ini adalah hadits Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*:

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحصة و عن بيع الغرر

“Rasulullah ﷺ melarang jual beli hashah dan jual beli gharar”

Gharar : Sesuatu Yang Konsekuensinya Tidak Jelas

Makna kaidah ini adalah bahwa gharar yang banyak merusak akad karena hal tersebut mengundang perselisihan, sementara yang sedikit dan bersifat pengikut bukan asal akad maka tidak mengapa karena sulit dihindari

Terdapat pula dalil-dalil khusus yang melarang beberapa akad yang memiliki sifat gharar seperti :

- a) *Mulamasah* : Ketika penjual berkata “baju apapun yang kau sentuh maka baju itu kau beli dengan harga segini”.
- b) *Munabadzah* : jual beli dengan saling melempar sehingga tidak jelas barang yang didapatkan pembeli.
- c) *Hashah* : jual tanah sejauh lemparan pembeli.
- d) Jual beli buah sebelum matang.

Sementara ukuran banyak atau sedikitnya gharar berbeda-beda sesuai waktu dan tempat serta menjadi bab yang diperselisihkan para ulama.

Penggunaan Kaidah Ini Dalam Fiqih Muamalat

1. Akad asuransi konvensional, akad ini diharamkan mayoritas ulama dengan alasan bahwa akad ini adalah akad muawadhah dimana perusahaan asuransi berkomitmen untuk mengganti Sebagian atau keseluruhan kerugian nasabah Ketika terjadi peristiwa tertentu dengan kompensasi pembayaran premi dimana terjadi gharar dalam akad ini dalam beberapa sisi (adanya resiko-terjadinya resiko-jumlah kompensasi yang dibayarkan-waktu). Gharar dalam akad ini terjadi Ketika seseorang bisa saja mendapatkan kompensasi meskipun baru membayar premi sekali Ketika terjadi musibah, dan sebaliknya
2. Undian yang keikutsertaannya ditarik biaya, maka ini termasuk judi
3. Gharar yang dimaklumi : sistem prasmanan, *all you can eat*, sewa mobil, dan lainnya. Karena didalamnya terdapat gharar yang sedikit dan dimaklumi.

Kaidah Khusus Terkait Akad Tabaru (Derma/Sosial)

1. يَغْتَفِرُ فِي التَّبَرُّعَاتِ مَا لَا يَغْتَفِرُ فِي الْمَعَاوِضَاتِ. (Beberapa Hal Yang Tidak Dibolehkan Dalam Akad Muawadhah Diperbolehkan Dalam Akad Tabaru)

Beberapa contoh Akad Tabaru : *hibah, shadaqah, wasiat, i'arah* (pinjam meminjam barang), *qardh* (pinjaman uang), *kafalah* (jaminan) dan lainnya. Asas akad tabaru adalah berbuat baik dan berderma. Maka *akad tabaru* tidak terpengaruh dengan hukum gharar karena akad tabaru jika terkena gharar tidak akan menghadirkan bahaya atau resiko apapun, karena pihak yang menerima tabaru tidak membayar apapun untuk mendapatkan hal tersebut penggunaan kaidah ini dalam fiqih muamalat adalah akad asuransi syariah, karena akad Asuransi Syariah dibangun diatas saling membantu antara para nasabah yang memiliki jenis resiko yang sama maka diperbolehkan gharar didalamnya.

2. لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ. (Akad Tabaru Baru Selesai Jika Objek Tabaru Sudah Diserahterimakan)

Objek dalam akad tabaru seperti hibah, shadaqah, wakaf dan lainnya belum berpindah kepemilikannya kepada orang yang menerima tabaru kecuali setelah objek tersebut diserahterimakan, dan jika objek tersebut tidak diserahterimakan maka akad tersebut menjadi perkataan saja yang tidak berpengaruh, kecuali jika akad tabaru tersebut terlaksana setelah wafat seperti wasiat maka tidak disyaratkan serahterima menurut pendapat mayoritas ulama. Dalil kaidah ini adalah atsar yang diriwayatkan dari beberapa sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas dan Muadz Bin Jabal *Radhiyallahu Anhum* :

لَا تَتِمُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

“Akad sedekah tidak selesai jika belum diserahterimakan”

Dan Kaidah-Kaidah Yang Merupakan Turunan Dari Kaidah Ini Adalah :

1. الهبات لا تتم إلا بالقبض. (Akad Hibah Tidak Selesai Sebelum Serahterima)
2. إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة. (Jika Pemberi Hibah Atau Penerimaanya Wafat Sebelum Serah Terima Maka Akad Hibah Batal)

Kaidah-Kaidah Lainnya Yang Berkaitan Dengan Fiqih Muamalat

1. Kaidah Yang Menjaga Kelangsungan Pasar Dan Menjaga Hak Masyarakat :

- a. لا يحتكر إلا خاطئ. (Orang Yang Melakukan Monopoli Adalah Orang Yang Bersalah)
- b. التسعير يدور مع المصلحة وجودا و عدما. (Bolehnya Melakukan Penetapan Harga (Oleh Pemerintah) Tergantung Adanya Maslahat Atau Tidak)
- c. النجش حرام. Najasy (Melakukan Penawaran Untuk Menaikkan Harga Tanpa Niat Membeli) Haram.

Kaidah Yang Berkaitan Dengan Riba

- a. لا يباع الكالئ بالكالئ. (Tidak Boleh Ada Penjualan Kali Bil Kali/Yang Harga Dan Barangnya Sama-Sama Ditunda Penyerahannya)
- b. لا يحل سلف و بيع. (Tidak Boleh Menggabungkan Akad Jual Beli Dan Hutang)
- c. كل قرض جر نفعا فهو ربا. (Setiap Akad Pinjaman (Qardh) Yang Menghadirkan Manfaat Adalah Riba)

Kaidah Yang Berkaitan Dengan Tanggungan dan Amanat

- a. الخراج بالضمان. (Seseorang Boleh Mendapatkan Manfaat Atas Barang Yang Ia Tanggung Dan Miliki)
- b. الجواز الشرعي تنافي الضمان. (Seseorang Jika Melakukan Transaksi Yang Dibolehkan Secara Syariat Lalu Barang Tersebut Rusak Tanpa Kesengajaannya Maka Dia Tidak Menjamin)